

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๑๓๘/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗. ๕๘/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { นายบวร อรุณคง ผู้ฟ้องคดี
กรมทางหลวง ที่ ๑
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๖๘/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑๔/๒๕๖๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๕ ตารางวา และเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๙๓^๓/_{๑๐๐} ตารางวา (ที่ถูกคือ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๙^๓/_{๑๐๐} ตารางวา) ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๖๖๘ - กม. ๑๖๓+๗๐๘ ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ระหว่างสี่แยกบางกุ้ง - สะพานท่าทองใหม่ รุกล้ำเข้าไป ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ ทั้งแปลง และเลขที่ ๙๓๖๖ บางส่วน โดยได้ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกล้ำเข้าไปในที่ดินด้านทิศใต้ยาวตลอดแนวที่ดินและ ลึกเข้าไปในที่ดินทางทิศตะวันตกประมาณ ๖๔ เซนติเมตร และทิศตะวันออก ๙๔ เซนติเมตร



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการรุกร้ำดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะเดิมซ้ำ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้รถยนต์เข้าออกที่ดินและไม่สามารถใช้ที่ดินในส่วนที่ถูกละเมิดก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบธุรกิจได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗,๒๙๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๙๕ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรื้อถอนทางเท้าและทางระบายน้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนบางกุ้ง - เขาหัวช้าง รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตแบบก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) หรือตรงกับกิโลเมตรเดิม ระหว่าง กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ - กม. ๒๑+๒๔๙.๒๔๐ รวมระยะทาง ๒ กิโลเมตร ต่อมา แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทนันทวรรณไชย ๒๐๐๒ จำกัด เพื่อก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า ตามสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปริมาณงาน ๒ กิโลเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มงานตามสัญญาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในระหว่างทำการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบเนื่องจากการก่อสร้างขยายและปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางเท้ารุกร้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้แก้ไข



/ปัญหา...

ปัญหาการรุกรานที่ดินอันเนื่องจากการปรับปรุงทางหลวง และเมื่อได้ตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งอยู่ระหว่าง กม. ๑๖๓+๕๗๓ - กม. ๑๖๓+๖๑๖ (ด้านซ้ายทาง) ตรงกับกิโลเมตรเดิม ระหว่าง กม. ๒๐+๑๙๔ - กม. ๒๐+๒๓๗ มีสภาพของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดียังมีกรรมสิทธิ์ อยู่ในเขตทางหลวง โดยการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตตลอดแนวเขตที่ดินด้านหน้าล้ำเข้ามา ในเขตทางตามแบบอยู่ประมาณ ๐.๘๐ เมตร - ๑ เมตร เมื่อตรวจสอบที่ดินในบริเวณใกล้เคียง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ กับแผนที่ระหว่างโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฏว่ายังมี เจ้าของที่ดินอีกจำนวนหลายแปลงที่ยังถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี และจากตรวจสอบสารบบโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ปรากฏว่า มีการโอนหรือแบ่งหักเป็นทางหลวงมาก่อนแต่อย่างใด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้พิจารณาถึงปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินรายอื่นๆ แล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ส่งหลักฐานขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ตามบันทึกที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/จส.๑/๘๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ (๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหลักฐานการขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและ แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ตามบันทึกที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๖๔๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการหักทวงจากสำนักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามบันทึกที่ สด.๕/๕๔๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหิ เขตทางและตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อประกอบการขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง (๓) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้รายงานแก้ไขข้อทักท้วงเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเขตทาง ตามบันทึกที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ. ๒.๑/จส.๑/๑๐๙๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายงานแก้ไขข้อมูลการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เกี่ยวกับการตรวจสอบการจ่ายเงินค่าทดแทน ตามบันทึกที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/จส.๑/๑๐๙๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานแก้ไขข้อทักท้วงตามที่แขวงทาง หลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) รายงานตามข้อ (๓) ตามบันทึกที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๔๔๔๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มีบันทึกทวงถามความคืบหน้าตามบันทึก ด่วนมาก ที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๖๒๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่า ขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้รับ การอนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และยังไม่ทราบผลดำเนินการความคืบหน้าแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำ ได้ทางเท้ารุกรานเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้ดำเนินการจัดการกรรมสิทธิ์ ที่ดินแล้วจะสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน โดยดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน



/ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินให้กับผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินรายอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้วเสร็จต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ขอถือเอาคำชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การ และเพิ่มเติมว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๕+๒๗๘.๔๓๐ - กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ ตามแผนที่ R.O.W PLAN ฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตแบบเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ มีบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร และระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ บริเวณคอสะพานก่อสร้างใหม่ขยายเขตทางด้านซ้ายทางเพิ่มจากเขตทางเดิมอีก ๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นรองดองเฉพาะช่วงขยายระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ทำบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๘ (ม.๑)/๘๗๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะกรรมการรองดองตามคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ต่อมาทางหลวงสายนี้ช่วงบริเวณ กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ ที่บ้านท่าทองใหม่ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายตะกั่วป่า - นครศรีธรรมราช ที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๑ ทำบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๙ (ม.๑)/๑๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ และกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นตามคำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ การดำเนินการแล้วเสร็จทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ตามระยะ กม. เดิมมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสี่แยกบางกุ้งที่ กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ สิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกบ้านหนองसान ที่ กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ รวมระยะทาง ๑๒.๘๕๗ กิโลเมตร ปัจจุบันใช้ชื่อทางหลวงตามระบบหมายเลขทางหลวงและประกาศกระทรวงคมนาคม ชื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นระยะ กม. ใหม่ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘.๒๔๐ - กม. ๑๗๕+๔๘๖ ตรงกับ กม. เดิม ที่ กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ - กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ ระยะทาง ๑๒.๘๕๗ กิโลเมตร มีบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้แจ้งหรือประมาณเลือนเลื้อตามฟ้องแต่อย่างใด แม้หากจะเกิดความเสียหายอยู่บ้างก็พึงได้ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยแท้



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างทางเท้า และท่อระบายน้ำรูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเอง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการก่อนการก่อสร้างต้องมีการนำชี้สถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบหลักเขตที่ดินก่อนทำการก่อสร้าง กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมรับว่าได้ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามฟ้องจริง ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสิทธิที่จะใช้สอยติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอคืนทรัพย์สินจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในสภาพเดิม และไม่ประสงค์จะขายที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ประสงค์ที่จะนำที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไปก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปรากฏว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ มีราคาประเมินตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๖,๐๐๐ บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อคำนวณจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินทั้งสองแปลงไปจำนองและทำสัญญาวงเงินสินเชื่อไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินสินเชื่อจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงร้อยละ ๘๐ ของราคาประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้น ราคาประเมินที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินธนาคารคำนวณร้อยละ ๑๐๐ เป็นราคา ๑๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อคำนวณเป็นตารางวาจะได้ตารางวาละ ๑๑,๓๖๖ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีคำนวณค่าเสียหายเทียบเคียงจากราคาประเมินที่ดินและการเสียโอกาสทางด้านธุรกิจจึงเป็นการเรียกค่าเสียหายเพียงเล็กน้อย

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ศาลปกครองชั้นต้น มีหมายเรียกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่ดิน



/ของผู้ฟ้องคดี...

ของผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วม ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกับคำให้การว่า การก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนและระบบระบายน้ำได้ทางเท้า ซึ่งบางส่วนได้รื้อกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนบางกุ่ม - เขาหัวช้าง มีบัญชีเขตทางกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ผู้รับจ้างจึงต้องดำเนินการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำขีดระยะเขตทาง แต่เมื่อปรากฏข้อมูลว่ายังมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระยะเขตทาง ๒๐ เมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้เสนอข้อมูลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง ซึ่งครอบคลุมที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) มีความจำเป็นต้องได้ระยะเขตทางหลวงตามบัญชีเขตทาง ๒๐ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำจากทางหลวงในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฝนตกหนักอันอาจทำให้เกิดปัญหาจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนกรณีที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม อธิบดีกรมทางหลวงได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท้ายบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ สด.๔/๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองพิจารณากำหนดราคาของทรัพย์สิน เนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง (ปัจจุบัน) หรือระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ - กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) และเมื่อมีการอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวจะได้ดำเนินการกำหนดราคาทรัพย์สินเพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนด้วยความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การเรียกค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อได้มีการเวนคืนตามกระบวนการครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าทดแทนที่ดินด้วยความเป็นธรรม ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนจำนวนไม่มาก และหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดี



/ยังสามารถ...

ยังสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือได้ตามปกติและที่ดินที่เหลือมีสภาพทำเลไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การเวนคืนได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยแท้และไม่ได้ดำเนินการเฉพาะที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียงแปลงเดียว แต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตลอดแนวทางหลวง หากจะมีข้อผิดพลาดเรื่องบัญชีเขตทางที่รับมอบมาระยะ ๒๐ เมตรไม่ตรงกับเขตทางตามข้อเท็จจริงอยู่บ้าง แต่ได้ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้บริษัทนันทวรรณชัย ๒๐๐๒ จำกัด ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิม กว้างข้างละ ๒๐ เมตร แต่ในสภาพความเป็นจริงเขตทางบางช่วงมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร จึงมีการก่อสร้างรुक้าเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและเอกชนรายอื่นๆ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติแก้ไขลดระยะเขตทางเดิมตามบัญชีควบคุมแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับเขตทางตามข้อเท็จจริง ในปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ - กม. ๒๐+๗๐๑ (เดิม) ตรงกับ กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ (ปัจจุบัน) ด้านซ้ายทาง ตามท้ายบันทึกข้อความสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ สด.๕/๒๗๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีปรองดองและมีคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองพิจารณา กำหนดราคาของทรัพย์สิน เนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง (ปัจจุบัน) หรือระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ - กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้บริษัทนันทวรรณชัย ๒๐๐๒ จำกัด ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิม กว้างข้างละ ๒๐ เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริงเขตทางมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร ผู้รับจ้างจึงทำการก่อสร้างตามสัญญา



/โดยรูก้า...

โดยรูก้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมและไม่มีการออกกฎหมายเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจโดยพลการเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย การกระทำความกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในการละเมิด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรูก้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้กระทำในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดเชยค่าเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายฟ้องหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๕+๒๗๘.๔๓๐ - กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ ตามแผนที่ R.O.W PLAN ฉบับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตแบบเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ มีบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร และระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ บริเวณคอสะพานก่อสร้างใหม่ขยายเขตทางด้านซ้ายทางเพิ่มจากเขตทางเดิมอีก ๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นปรองดอง เฉพาะช่วงขยายระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ท้ายบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๘ (ม.๑)/๘๗๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ จากนั้นกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองตามคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ต่อมา ทางหลวงสายนี้ช่วงบริเวณ กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๑+๕๕๐ ที่บ้านท่าทองใหม่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายตะกั่วป่า - นครศรีธรรมราช ที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๗๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๑ ท้ายบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๙ (ม.๑)/๑๙๙๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ และกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นตามคำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ การดำเนินการแล้วเสร็จทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ตามระยะ กม. เดิม มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสี่แยกบางกุ้ง ที่ กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ สิ้นสุดที่บริเวณ



/สี่แยก...

สี่แยกบ้านหนองसान ที่ กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ รวมระยะทาง ๑๒.๘๕๗ กิโลเมตร ปัจจุบันใช้ชื่อทางหลวงตามระบบหมายเลขทางหลวงและประกาศกระทรวงคมนาคม ชื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) – นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี – กาญจนดิษฐ์ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นระยะ กม. ใหม่ ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘.๒๔๐ – กม. ๑๗๕+๔๘๖ ตรงกับ กม. เดิม ที่ กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ – กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ ระยะทาง ๑๒.๘๕๗ กิโลเมตร มีบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร เป็นกรณีที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจและสำคัญว่าเขตทางเดิมมีความกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ตลอดสายทางและยึดถือปฏิบัติว่าเขตทางมีความกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา กำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวง และงานทางที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงมาโดยตลอด และกรณีบางช่วงทางที่จำเป็นต้องมีเขตทางกว้างกว่า ๒๐ เมตร ก็ได้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายตะกั่วป่า – นครศรีธรรมราชที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตทางเพิ่มเติม ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้แก้ไขปัญหอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้บริษัทนันทวรรณชัย ๒๐๐๒ จำกัด ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ – กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิม กว้างข้างละ ๒๐ เมตร โดยที่การก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว ปรากฏว่ามีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ ทั้งแปลง และเลขที่ ๙๓๖๖ บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของที่ดินเขตทาง และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าเขตทางบางช่วงมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร เนื่องจากราษฎรยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนนั้นอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้อนุมัติแก้ไขลดระยะเขตทางเดิมตามบัญชีควบคุมแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับเขตทางตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีปรองดอง และมีคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองพิจารณา กำหนดราคาของทรัพย์สิน เนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) – นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี – กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ – กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง (ปัจจุบัน) หรือระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ – กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า การก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ ทั้งแปลง และ



/เลขที่ ๙๓๖๖...

เลขที่ ๙๓๖๖ บางส่วน เป็นการกระทำที่เป็นไปด้วยความสุจริตและเพื่อสาธารณประโยชน์โดยแท้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ดำเนินการเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เขตทางมีความกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ให้ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของทางราชการต่อไปแล้ว ประกอบกับการเรียกค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๗,๒๙๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๑๐๗,๒๙๕ บาท ของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นการเรียกค่าการขาดประโยชน์ ในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ที่ดินในส่วนที่ถูกละเมิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยคำนวณค่าเสียหายเทียบเคียงจากราคาประเมินที่ดินและการเสียโอกาส ทางด้านธุรกิจซึ่งหากเทียบเคียงจากราคาที่ดินแล้วเป็นการเรียกค่าเสียหายเพียงเล็กน้อยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นได้ว่า เดิมก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ในลักษณะใด อย่างไร ได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนเท่าใด และปัจจุบันผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปใช้แล้วได้รับผลประโยชน์อย่างไร นอกจากการใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การปฏิบัติตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ เท่านั้น และหลังจากที่มีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ปรากฏว่าทางธนาคารได้เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่เดิม จึงเห็นว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการคาดการณ์ โดยมิได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นสภาพของความเสียหายที่ได้รับจริง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีด้วย นั้น เห็นว่า แม้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้ การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินอันเนื่องมาจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมศาล แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ คงมีเพียงแต่มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีเท่านั้น ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนทางเท้าและ ท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และ เลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นปรองดอง เฉพาะช่วงขยายระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ – กม. ๒๑+๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ท้ายบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๘(ม.๑)/๘๗๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ต่อมา กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองตามคำสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ จากนั้นทางหลวงสายนี้ช่วงบริเวณ กม. ๒๑+๐๐๐ – กม. ๒๑+๕๕๐ ที่บ้านท่าทองใหม่ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายตะกั่วป่า – นครศรีธรรมราช ที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินชั้นพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๑ ท้ายบันทึกสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค ๐๖๑๘(ม.๑)๑๙๙๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ และกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นตามคำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ การดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน เป็นระยะ กม.ใหม่ ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘.๒๔๐ – กม. ๑๗๕+๔๘๖ ตรงกับ กม. เดิม ที่ กม. ๑๙+๒๔๙.๒๔๐ – กม. ๓๒+๑๐๖.๘๑๐ ระยะทาง ๑๒.๘๕๗ กม. มีบัญชีเขตทางเดิมกว้าง ข้างละ ๒๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาให้กับบริษัทนันทวรรณชัย ๒๐๐๒ จำกัด เพื่อก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชนระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า ตามสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างทำการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบเนื่องจากการก่อสร้างขยาย และปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๓๐๗ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ร้องเรียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ตรวจสอบที่ดินผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งอยู่ระหว่าง กม. ๑๖๓+๕๗๓ – กม. ๑๖๓+๖๑๖ (ด้านซ้ายทาง) ตรงกับกิโลเมตรเดิม ระหว่าง กม. ๒๐+๑๙๔ – กม. ๒๐+๒๓๗ มีสภาพของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของผู้ฟ้องคดียังมี กรรมสิทธิ์อยู่ในเขตทางหลวง โดยการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตตลอดแนวเขตที่ดินด้านหน้าลำ เข้ามาในเขตทางตามแบบอยู่ประมาณ ๐.๘๐ เมตร – ๑ เมตร เมื่อแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ทำการตรวจสอบที่ดินในบริเวณใกล้เคียง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ – กม. ๑๖๔+๖๒๘ กับแผนที่ระหว่างโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฏว่ายังมีเจ้าของที่ดินอีกหลายแปลงที่ ยังถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตทางหลวงเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ตรวจสอบจากสารบบโฉนดที่ดิน



/ฉบับสำนักงาน...

ฉบับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ไม่เคยปรากฏว่ามีการโอนหรือแบ่งหักเป็นทางหลวงมาก่อนแต่อย่างใด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้พิจารณาถึงปัญหาและผลกระทบความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินรายอื่นๆ แล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งสำนักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินได้มีบันทึก ที่ สด.๕/๕๔๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะทางให้เสร็จเรียบร้อย และให้ตรวจสอบข้อมูลการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและการจ่ายเงินให้ชัดเจนเสียก่อน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จะสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน โดยดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินรายอื่นๆ ตามระเบียบต่อไป ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แม้หากจะเกิดความเสียหายอยู่บ้าง ก็เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากดำเนินการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรยากาศของทางราชการ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการตรวจสอบและทำการยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ดินตั้งอยู่เพื่อดำเนินการระวางชี้แนวเขตที่ดินเพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ที่รุกล้ำให้แน่ชัด หลังจากนั้น ก็จะดำเนินการขออนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินที่ดินในบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานธนารักษ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอถือเอาคำให้การคำให้การเพิ่มเติมและพยานหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นไว้ในศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับในคำอุทธรณ์ว่าได้ทำการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามฟ้องจริง แต่ยังคงต้องการตรวจสอบและการอนุมัติจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับผู้ฟ้องคดีให้เป็นตามระเบียบต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับว่าไม่ได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ แสดงให้เห็นได้ชัดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจโดยปราศจากกฎหมายเข้าไปทำการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามฟ้องจริงโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมด้วย กรณีจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



/อันเป็น...

อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำฟ้องและพยานหลักฐานทั้งหมดที่ได้ยื่นไว้ในศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ด้วย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งตามประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๕ ตารางวา และเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ๑/๑๐ ตารางวา ตามลำดับ โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ มีอาณาเขตด้านทิศใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ และทิศเหนือจดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้บริษัทนันทวรรณชัย ๒๐๐๒ จำกัด ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๒ กิโลเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีพบว่า การก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ ทั้งแปลงและเลขที่ ๙๓๖๖ บางส่วน โดยได้ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกล้ำเข้าไปในที่ดินด้านทิศใต้ยาวตลอดแนวที่ดินและลึกเข้าไปในที่ดินทางทิศตะวันตกประมาณ ๖๔ เซนติเมตร และทิศตะวันออก ๙๔ เซนติเมตร จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการรุกล้ำดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ตรวจสอบ ซึ่งแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้มีบันทึกข้อความที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/จส.๑/๘๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานข้อเท็จจริงว่าจากการตรวจสอบที่ดินที่ทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นอกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วยังมีเจ้าของที่ดินอีกจำนวนหลายแปลงที่ยังคงถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงโดยไม่ปรากฏว่ามีการโอนหรือแบ่งหักเป็นทางหลวงมาก่อนแต่อย่างใด



/จึงมี...

จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเขตระยะเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ตามบัญชีควบคุมของแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับเขตทางตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพื่อขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้เขตทางตามแบบก่อสร้างและขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณากำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีบันทึกข้อความที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๖๔๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สั่งการท้ายบันทึกดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขบัญชีเขตทางให้เสร็จเรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์และการจ่ายเงินช่วงทางดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อมิให้การจ่ายเงินซ้ำซ้อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรูกำล่ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง หลังจากนั้น แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/จส.๑/๑๐๙๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และขออนุมัติลดระยะเขตทางเดิมตามบัญชีควบคุมของแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีบันทึกข้อความที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๔๔๔๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งขอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้พิจารณากรณีตามบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๖๔๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้เขตทางตามแบบก่อสร้างและขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๗,๒๙๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑๐๗,๒๙๕ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรื้อถอนทางเท้าและทางระบายน้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีด้วย ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติแก้ไขเขตระยะเขตทางเดิมตามบัญชีควบคุมแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับเขตทางตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันทางหลวงแผ่นดิน



/หมายเลข...

หมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ - กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) ตรงกับ กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง (ปัจจุบัน) ตามท้ายบันทึกข้อความ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ สด.๕/๒๗๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีปรองดองและมีคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองพิจารณากำหนดราคาของทรัพย์สิน เนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง (ปัจจุบัน) หรือระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ - กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดโดยทำการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีเพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดินใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือสิ่งสาธารณูปโภคอย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ และหมายรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้วหลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่ทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย และมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งสิ่งสาธารณูปโภค



/เพื่อสร้าง...

เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และมาตรา ๔๓๘ บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดวรรคสอง บัญญัติว่า อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้บริษัทนั้นทอรัชโย ๒๐๐๒ จำกัด ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ่ม - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ - กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริงเขตทางมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำตามสัญญาถูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงการถูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินอีกจำนวนหลายแปลง จึงได้มีบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑๖.๖/ก.๑/๖๔๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สั่งการทนายบันทึกดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขบัญชีเขตทางให้เสร็จเรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์และการจ่ายเงินช่วงทางดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อมิให้การจ่ายเงินซ้ำซ้อน หลังจากนั้น แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/จส.๑/๑๐๙๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และขออนุมัติลดระยะเขตทางเดิมตามบัญชีควบคุมของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ให้ตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน ต่อมา อธิบดีกรมทางหลวงได้อนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) - นครศรีธรรมราช ตอนสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ - กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทนายบันทึกข้อความสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ สด.๔/๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีคำสั่ง



/กรมทางหลวง...

กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประรองพิจารณากำหนดราคาของทรัพย์สิน เนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๔๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ตะกั่วป่า) – นครศรีธรรมราช
 ตอนสุราษฎร์ธานี – กาญจนดิษฐ์ ระหว่าง กม. ๑๖๓+๔๖๑ – กม. ๑๖๔+๐๘๐ ด้านซ้ายทาง
 (ปัจจุบัน) หรือระหว่าง กม. ๒๐+๐๘๒ – กม. ๒๐+๗๐๑ ด้านซ้ายทาง (เดิม) เห็นว่า
 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่
 สฎ.๒/๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าจ้างให้บริษัทนันทวรรณไชย ๒๐๐๒ จำกัด
 ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘ –
 กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริง
 เขตทางมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ
 ตามสัญญาถูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม
 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจกระทำในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของ
 บุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ทำการ
 เวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่ถูกล้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดไว้
 ในมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
 โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งยังไม่มีการตกลงซื้อขายที่ดิน
 ส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้น
 ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการ
 เช่นว่านั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นที่ดิน ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีระบุในคำคัดค้านคำให้การว่า
 ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอทรัพย์สินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในสภาพเดิมและไม่ประสงค์
 จะขายที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางเท้าและท่อระบายน้ำ
 ที่ก่อสร้างถูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และดุลยภาพ
 ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว การทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี
 กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำเฉพาะส่วนที่ก่อสร้างถูกล้ำเข้าไปในที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มิได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะแต่ประการใด เนื่องจากเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ดำเนินการคืนพื้นที่ส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้าง



/รูก้ำ...

รुकกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ยังคงเหลือทางเท้าและท่อระบายน้ำขนาดกว้างเพียงพอที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แม้หากจะเกิดความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำให้เกิดความเสียหายต้องบประมาณของทางราชการ จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗,๒๙๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๙๕ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างมูลเหตุแห่งการเรียกร้องค่าเสียหายว่าเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนที่มีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกกล้าเข้าไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะนำที่ดินทั้งสองแปลงไปก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โดยศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นได้ว่า เดิมก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวในลักษณะใด อย่างไร ได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนเท่าใด และปัจจุบันผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗ และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปใช้แล้วได้รับผลประโยชน์อย่างไร นอกจากการใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การปฏิบัติตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขากาญจนดิษฐ์ เท่านั้น และหลังจากที่มีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏว่าทางธนาคารได้เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่เดิม จึงเห็นว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการคาดการณ์ โดยมิได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นสภาพของความเสียหายที่ได้รับจริง ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่กำหนดค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้ ศาลจึงไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้แต่อย่างใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๐๗



/และเลขที่...

และเลขที่ ๙๓๖๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประสาธ พงษ์สุวรรณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประนัย วณิชขานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนนท์ อติเรกสมบัติ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางเสริมตรุณี ตันติเวส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมสกุล ณ บางช้าง

